

<제3편 제1심의 소송절차.제05장 소송 개시와 심리 대상.제07절 소제기의 효과>
[기출][2014-3]중복된 소제기 금지의 의의, 요건, 형태, 법원의 조치 및 간과 판결의 효력

《【문제3】 중복된 소제기의 금지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중복된 소제기 금지의 의의, 요건, 형태, 법원의 조치 및 간과 판결의 효력

I. 중복된 소제기 금지의 의의

- "민사소송법 제259조"는 법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다고 규정하고 있다. 이는 판결의 모순·저촉을 방지하고, 피고의 응소 번거로움을 피하며, 소송경제를 도모하기 위한 취지이다. 중복소송에 해당하기 위해서는 전소와 후소의 당사자 및 소송물이 동일해야 하며 전소가 법원에 계속 중이어야 한다.

II. 중복된 소제기 금지의 요건

1. 전소의 계속

- 중복소송이 성립하기 위해서는 후소가 제기될 당시 전소가 법원에 계속되어 있어야 한다. 소송계속은 소장이 피고에게 송달된 때 발생하며, 전소가 상소심에 계류 중이거나 판결이 확정되기 전까지의 상태를 포함한다.

2. 당사자의 동일성

(1) 원칙

- 전소와 후소의 당사자가 동일해야 한다. 원고와 피고의 지위가 바뀌어 있는 경우(채무부존재확인인 소)에도 당사자가 동일하다면 중복소송의 요건을 충족한다.

(2) 예외

- "민사소송법 제218조"에 의해 기판력이 미치는 범위에 있는 자. 즉, 채권자대위소송에서의 채무자나 선정당사자 소송에서의 선정자 등 실질적 당사자가 동일한 경우에도 당사자 동일성이 인정된다.

3. 소송물의 동일성

(1) 판단 기준

- 구실체법설에 따르면 실체법상의 권리를 기준으로, 신소송물론에 따르면 신청과 사실관계(청구취지와 청구원인)를 기준으로 소송물의 동일성을 판단한다. "판례"는 원칙적으로 전소와 후소의 청구원인이 동일하고 청구취지가 같은 경우뿐만 아니라, 청구취지가 반대되거나 모순되는 관계에 있는 경우에도 소송물의 동일성을 인정한다.

(2) 공격방어방법과의 구별

- 상계의 항변은 소송물이 아닌 공격방어방법에 해당하므로, 전소에서 상계의 항변을 제출하고 후소로 그 상계하고자 하는 채권을 청구하는 것이 중복소송에 해당하는지에 대해서는 별도의 검토가 필요하다.

III. 중복소송의 특수한 형태

1. 채권자대위소송과 중복소송

(1) 채권자가 제기한 후 채무자가 제기한 경우

- 채무자가 대위소송이 제기된 사실을 안 때에는 대위소송의 판결의 효력이 채무자에게 미치므로, 채무자가 별도로 제기한 소는 중복소송에 해당한다.

(2) 채무자가 제기한 후 채권자가 제기한 경우

- 채무자가 이미 소를 제기하여 계속 중인 경우, 채권자가 동일한 권리를 대상으로 대위소송을 제기하는 것은 중복소송에 해당하여 부적법하다.

2. 상계의 항변과 중복소송

- "판례"는 소송물 동일성 요건과 관련하여, 전소에서 자동채권으로 상계의 항변을 제출한 상태에서 후소를 제기하는 것은 중복소송 금지 규정에 직접 저촉되지 않는다고 본다. 상계의 항변은 소송 계속을 발생시키지 않기 때문이다. 다만, 판결의 모순 저촉 방지를 위하여 후소의 정지 등을 통해 조절한다.

IV. 중복소송의 법원 조치 및 간과 판결의 효력

1. 법원의 조치

- 중복된 소제기는 소송요건 중 하나인 소의 이익이 없는 부적법한 소에 해당한다. 법원은 이를 직권조사사항으로 취급하여야 하며, 요건을 갖추지 못한 후소에 대하여 판결로써 소를 각하하여야 한다.

2. 간과한 판결의 효력

(1) 확정 전

- 중복소송 금지를 간과하고 판결이 선고된 경우, 상소(항소나 상고)를 통해 판결의 취소를 구할 수 있다.

(2) 확정 후

- 판결이 확정된 경우에는 비록 중복소송 금지에 위반된 판결이라 하더라도 재심사유가 되지 않으며, 기판력이 발생한다. 만약 전소와 후소가 모두 확정되어 서로 모순되는 경우에는 후순위 판결이 우선한다는 견해와 전순위 판결이 우선한다는 견해가 대립하나, 실무적으로는 전소 판결의 기판력에 의해 후소 판결의 효력이 제한될 수 있다.

V. 결론

- 중복된 소제기 금지의 원칙은 사법 자원의 낭비를 방지하고 법적 안정성을 도모하는 핵심적인 제도이다. 법원은 후소 제기 시 전소와의 당사자 및 소송물 동일성을 엄격히 심사하여 판결의 저촉을 예방해야 한다. 특히, 현대 소송에서 빈번한 대위소송이나 단체소송 등에서 실질적 당사자 개념을 확장 적용하여 중복소송의 범위를 합리적으로 확정하는 것이 중요하다.